REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI COMO

SEZIONE I CIVILE

Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati:

dott. Barbara Cao — Presidente

dott. Nicoletta Sommazzi — Giudice relatore

dott. Giulia Troina — Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3627/2019 R.G. promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), nata a CANTÙ (CO) il 19/03/1986, con il patrocinio dell'avv. LIRONI MORENA, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;

RICORRENTE

contro

CP_1 (C.F. *C.F._2*), nato a PALUZZA (UD) il 18/08/1976, con il patrocinio dell'avv. MAZZOLA BRUNO, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;

RESISTENTE

e con l'intervento obbligatorio del

PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como (Visto agli atti)

- INTERVENUTO-

Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio

Data della decisione: 27.05.2022

CONCLUSIONI

Per *Parte_1* :

a) *Affidare esclusivamente alla madre signora* *Parte_1* *le figlie minori che continueranno a vivere collocate presso la madre*

b) *Porre a carico del signor* *CP_1* *un assegno mensile di mantenimento in favore delle figlie minori pari ad € 500,00 rivalutabile secondo gli indici Istat e da versarsi entro il 5 di ogni mese, o alla diversa somma che risulterà dovuta a seguito di esibizione della documentazione reddituale del resistente, ponendo sin d'ora l'assegno a carico del datore di lavoro o dell'eventuale datore di lavoro*

c) *Porre a carico del resistente la corresponsione in favore delle figlie del 50% delle spese straordinarie da concordarsi, nonché eventuali assegni famigliari percepiti.*

d) *Disporsi le visite ed i contatti tra padre e figlie unicamente limitate a un giorno a settimana presso la casa dei nonni paterni, ove il signor* *CP_1* *attualmente vive, ed in presenza degli stessi o alla diversa modalità che il Giudice riterrà opportuna nell'esclusivo interesse delle figlie minori anche a seguito dell'intervento dei servizi sociali incaricati e secondo il protocollo da questi ultimi dettato*

e) *Porre a carico esclusivo del signor* *CP_1* *la corresponsione del finanziamento acceso presso* *Org_1* *con liberazione della signora* *Pt_1* *, e a carico esclusivo della signora* *Pt_1* *la rata di mutuo. Spese di giudizio rifuse comprensive di spese generali 15%, CPA ed IVA come per legge*

Per *CP_1* :

a) Accertare e porre a carico del signor *Fasana Roberto* – genitore non collocatario – l'assegno mensile di mantenimento in favore delle figlie minori, rivalutabile secondo gli indici Istat e da versarsi entro il 5 di ogni mese, nella somma accertata ad istruttoria espletata, **disponendo** inoltre su eventuali assegni famigliari percepiti.

b) Accertare le spese straordinarie delle figlie, **ponendole** a carico delle parti in ragione del 50%, così come da protocollo in essere avanti l'adito Tribunale.

c) Accertare e dichiarare il diritto di visita padre/figlie minori ad istruttoria espletata (*considerate anche le Relazioni STM e SERT*), da esercitarsi sia personalmente sia telematicamente (*id est*, telefono via voce e messaggistica), nelle modalità meglio individuate nell'interesse precipuo delle figlie minori dall'adito Tribunale, **da svolgersi** presso la casa dei nonni paterni, con la cadenza ed alternanza madre/padre ritenuta di giustizia sulla scorta degli impegni lavorativi dei genitori.

d) Per il resto, rigettarsi le domande avversarie.

Con favore di spese di giudizio, comprensive di spese generali 15%, CPA ed IVA, da liquidarsi sulla effettiva soccombenza, disporsi liquidazione come da provvedimento ammissivo gratuito patrocinio.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Premesso in fatto che:

1. *Parte_1* e *CP_1* hanno contratto matrimonio in COMO il 12/04/2008.
2. Dal matrimonio sono nate le figlie *Per_1* (25.12.2010) ed *Per_2* (15.04.2014);
3. *Parte_1* e *CP_1* vivono separati fin dall'udienza di comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Como (6.06.2016) a seguito di ricorso per la separazione consensuale, separazione che prosegue tuttora: non si sono più riappacificati e non hanno ripreso neppure in via temporanea a convivere, come inconfutabilmente dimostrato anche dal comportamento processuale assunto dalle parti. La separazione personale dei coniugi è stata, peraltro, omologata con decreto del Tribunale di Como emesso in data 21.06.2016 e pertanto è trascorso il prescritto termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto;
4. con ricorso depositato in data 24/07/2019, *Parte_1* ha chiesto, oltre alla pronunzia sullo status, la regolamentazione del diritto di visita paterno una volta alla settimana presso l'abitazione dei nonni paterni e alla presenza degli stessi, la determinazione a carico del padre di un assegno mensile pari euro 500,00 a titolo di mantenimento indiretto della prole, con pagamento diretto dal datore di lavoro, oltre al 50% delle spese straordinarie riferibili alle minore, nonché la corresponsione del pagamento del finanziamento *Org_1* a esclusivo carico del resistente;
5. all'udienza presidenziale del 6.02.2020, il resistente non è comparso nonostante la rituale notifica; sentita parte ricorrente, il Presidente ha disposto l'affidamento esclusivo delle minori alla madre, con collocamento presso la stessa, la regolamentazione del diritto di visita paterno una volta alla settimana alla presenza dei nonni paterni, l'assegnazione della casa coniugale alla madre, la determinazione in euro 100 a figlia del contributo mensile a carico del padre per il mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché ha dato incarico a Servizi Sociali di Como di monitorare la situazione del padre, con invio allo stesso al Servizio competente per le dipendenze da sostanze;
6. *CP_1* si è costituito in giudizio in data 22.07.2020;
7. il Tribunale di Como, con sentenza non definitiva n. 830/2020, emessa in data 23.10.2020, ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti; con separata

ordinanza, ha disposto la rimessione della causa sul ruolo del Giudice istruttore per le ulteriori questioni controverse;

8. nel corso del giudizio sono state acquisite le relazioni di aggiornamento da parte dei Servizi Sociali incaricati;
9. le parti hanno precisato le proprie conclusioni con note scritte depositate in vista dell'udienza cartolare del 19.01.2022; la causa è stata così rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Ritenuto che:

10. SULL'AFFIDAMENTO della PROLE e sulle modalità di esercizio del DIRITTO DI VISITA

    Quanto all'affidamento della prole minore, parte ricorrente ha chiesto l'affidamento esclusivo delle minori con collocamento presso di sé e la regolamentazione delle visite padre-figlie una volta alla settimana presso la casa dei nonni paterni, alla presenza dei medesimi o con il tramite dei Servizi Sociali incaricati, mentre parte resistente ha domandato che gli incontri con le figlie avvengano presso i nonni paterni, chiedendo il rigetto delle altre domande di controparte.

    Osserva, in via preliminare, il Collegio che con la L. 8.2.2006, n. 54 il legislatore ha modificato la disciplina riguardante gli effetti della crisi matrimoniale nei confronti dei figli, prevedendo la cd. "bigenitorialità" quale regola generale e relegando quale eccezione l'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori. Più in particolare, secondo la giurisprudenza la scelta può cadere sull'affidamento esclusivo, se ciò risponde alla migliore realizzazione dell'interesse della prole. Tale decisione impone al giudice una doppia motivazione: in positivo, sulla idoneità del genitore affidatario; in negativo, sulla inidoneità educativa (cfr. Cass. Civ. 24841/2010), ovvero sulla manifesta carenza, dell'altro genitore. Ne consegue che, mentre l'affidamento condiviso, rappresentando la regola non necessita di particolari motivazioni per essere disposto, l'affidamento ad un solo genitore ha carattere eccezionale e può essere disposto solo con provvedimento motivato. Costituiscono ragioni ostative all'affidamento condiviso del minore, e, quindi, consentono di disporre l'affidamento ad un solo genitore, a titolo esemplificativo: il rifiuto del figlio verso uno dei genitori, la compromissione dei rapporti genitore-figlio, l'aver ridotto per anni, da parte di uno dei genitori, i rapporti con il figlio con cui non si conviveva più o l'avere il genitore dimostrato la sua inidoneità educativa.

Orbene, quanto all'affidamento delle figlie minori, ritiene il Tribunale che, alla luce delle emergenze processuali e, in particolare, dell'ultima relazione dei Servizi Sociali acquisita, risulti maggiormente rispondente all'interesse di *Per_1* ed *Per_2* confermare l'affidamento esclusivo delle medesime alla madre, con collocamento delle minori presso la stessa.

Ed invero, emerge dagli atti l'assenza del padre nella vita delle figlie, il quale non ha dimostrato –e continua a non dimostrare- piena responsabilità e continuità nel curare il proprio rapporto con le minori: egli, infatti, non le frequenta con regolarità, alternando, nelle prime fasi del presente giudizio, incontri settimanali con le stesse a periodi successivi di lunga assenza; il resistente inoltre non risulta condividere con la madre le esigenze di crescita, educazione ed istruzione delle minori, estraniandosi dalla quotidianità delle stesse. Il medesimo ha dimostrato, specie nell'ultimo periodo, un generale disinteresse per la situazione delle figlie, reso manifesto anche dagli atti processuali del presente giudizio, tutti piuttosto scarni, e in particolare dalla comparsa conclusionale in cui lo stesso difensore dichiara di aver perso i contatti col proprio assistito, evidentemente non molto interessato alle sorte del presente giudizio.

Nell'ultima relazione dei Servizi Sociali il resistente ha mostrato uno scarso impegno nel garantire e mantenere visite costanti con le figlie, generando nelle stesse sentimenti di rabbia e delusione (cfr. relazione Servizi Sociali del 10.01.2022). Il padre, inoltre, risulta incostante anche nell'effettuare i controlli al Sert presso cui è in carico, che ha, anche, rilevato una positività dello stesso all'uso di cocaina nel gennaio 2021 (relazione *Org_1* del 23.12.2021).

Alla luce di tutto quanto esposto, risulta necessario, al fine di tutelare il preminente interesse delle minori, disporre l'affidamento esclusivo delle medesime alla madre con collocamento delle stesse presso la medesima. Detta soluzione risulta pienamente rispondente all'interesse delle minori, osservato che la madre appare essere una figura genitoriale accudente, collaborante, attenta alle esigenze delle figlie e in grado di garantire alla stesse un contesto familiare adeguato ai loro bisogni (cfr. relazioni Servizi Sociali).

Quanto all'esercizio del diritto di visita da parte del genitore non collocatario, rilevato che, allo stato, il padre vede le figlie in modo incostante e irregolare - circa una volta al mese presso l'abitazione dei nonni paterni -, reputa il Tribunale che possa essere confermato quanto stabilito in sede di ordinanza presidenziale, auspicando un maggior impegno del padre nel garantire una costanza nelle visite con le figlie. Pertanto, il padre potrà vedere le figlie una volta alla settimana, esclusivamente in presenza

dei nonni paterni e presso l'abitazione dei medesimi, in un giorno da concordarsi di volta in volta con la madre, tenuto conto dei turni di lavoro di quest'ultima. In subordine, si dispone fin d'ora che, qualora i nonni paterni non dovessero essere più disponibili a presenziare alle visite padre-figlie, gli incontri padre e figlie saranno regolamentati a cura dei Servizi Sociali territorialmente competenti (*Org_3* .

Si prevede, altresì, che i Servizi Sociali continuino il monitoraggio della situazione del padre con riguardo al rapporto padre-figlie e a vigilare sulla presa in carico del medesimo presso il Sert.

11. OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA PROLE

Quanto alla situazione economico reddituale della ricorrente, la stessa ha dichiarato di lavorare come dipendente presso la società *Org_4* percependo uno stipendio pari a euro 1.300/1.500 al mese. La madre sopporta oneri abitativi pari a euro 450 mensili a titolo di mutuo sulla casa coniugale, cointestato con il resistente, abitazione ove la stessa risiede con le figlie, a lei assegnata in quanto collocataria della prole.

Quanto al resistente, da quanto emerso agli atti, il medesimo risulta oggi percepire l'indennità di disoccupazione, avendo concluso un contratto a termine ad agosto 2021, mentre in passato ha lavorato prima come macellaio fino al 2018, successivamente come lavapiatti/aiuto-cuoco con stipendio di euro 800/900 al mese. Il medesimo non risulta sopportare oneri a titolo di mutuo o locazione per l'immobile in cui risiede, abitando a casa dei propri genitori con gli stessi.

Le parti risultano, inoltre, entrambe gravate da un finanziamento Agos con rata mensile pari a euro 355, intestato al resistente, di cui la ricorrente è garante.

Alla luce di quanto esposto, sulla base della posizione reddituale e patrimoniale delle parti come rappresentata e documentata in atti, tenuto conto che la ricorrente si è fatta carico del pagamento del mutuo della casa coniugale intestato a entrambe le parti, considerata la capacità lavorativa del resistente, anche specifica, dimostrata con riferimento alla pregressa attività lavorativa svolta, ritiene il Tribunale che debba essere determinato un contributo mensile di mantenimento per le minori a carico del padre pari a euro 125,00 a figlia, per un totale di euro 250 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie con applicazione del Protocollo in uso presso il Tribunale di Como.

12. ULTERIORI DOMANDE ACCESSORIE

Quanto alla richiesta avanzata da parte ricorrente di pagamento diretto dell'assegno di mantenimento da parte del datore di lavoro ex art. 156 co 6 c.c., reputa il Collegio che tale domanda debba essere rigettata in quanto la disposizione citata si applica soltanto alla separazione dei coniugi, potendo la parte provvedere direttamente in caso di divorzio ai sensi dell'art. 8 L. 898/1970.

Quanto all'ulteriore domanda di parte ricorrente di porre a carico esclusivo del resistente il pagamento del finanziamento *Org_1* tale istanza risulta inammissibile in questa sede, non potendosi derogare alla disciplina contrattuale e alle norme codicistiche.

13. SPESE PROCESSUALI

Quanto alle spese di lite, devono, a giudizio del Collegio, essere integralmente compensate tra le parti, considerate le ragioni della decisione quanto alle statuizioni personali sui minori e la soccombenza reciproca rispetto alle domande in atti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:

1. DISPONE l'affidamento esclusivo delle minori *Per_1* ed *Per_2* alla madre, con collocamento presso la medesima;
2. DISPONE che le visite padre e figlie siano regolate come in parte motiva;
3. INCARICA i Servizi Sociali del Comune di Como di continuare il monitoraggio del nucleo familiare con riferimento al rapporto padre e figlie, provvedendo, altresì, a mantenere la presa in carico del padre presso il *Org_* in caso di indisponibilità dei nonni paterni, i Servizi provvederanno pure a regolamentare gli incontri padre-figlie come indicato in motivazione;
4. PONE a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, l'importo mensile di **€ 125,00** a figlia, per un totale di **€ 250,00,** entro il giorno 28 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo indici Istat a partire da maggio 2023, oltre al 50% delle spese straordinarie riferibile alla prole con applicazione del Protocollo in uso presso il Tribunale di Como;
5. RIGETTA le ulteriori domande in atti;
6. COMPENSA le spese di lite.

Si comunichi al *Cont* di Como.

Così deciso in data 27.5.2022 nella camera di consiglio della sezione I civile del TRIBUNALE ORDINARIO di Como, tenutasi in videoconferenza, tramite l'applicativo Teams, così come previsto dall'art. 23, comma 9, d.l. 137/2020.

Il Giudice relatore — IL PRESIDENTE

Dott.ssa Nicoletta Sommazzi — Dott.ssa Barbara Cao